פרק ג': ריווח מדרגות מס הכנסה

תיקון פקודת מס הכנסה – מס' 288

5. בפקודת מס הכנסה[5], בסעיף 121 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "301,200";

(ב) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) על כל שקל חדש מ־301,201 שקלים חדשים עד 560,280 שקלים חדשים – 35%;";

(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1) –

(א) בפסקת משנה (ג), במקום הקטע החל במילים "שקלים חדשים עד" עד המילים "שקלים חדשים –" יבוא "שקלים חדשים עד 228,000 שקלים חדשים –";

(ב) במקום פסקת משנה (ד) יבוא:

"(ד) על כל שקל חדש מ־228,001 שקלים חדשים עד 301,200 שקלים חדשים – 31%;".

פרק ג' – תחילה ותחולה

6. תחילתו של פרק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) והוא יחול על הכנסה שהופקה או נצמחה ביום האמור או לאחריו.

פרק ג' – הוראת מעבר

7. לעניין תיאום הסכומים הנקובים בפרק זה לפי סעיף 120ב(ה) לפקודת מס הכנסה (בפרק זה – הסכומים), יראו אותם כאילו היו הסכומים המתואמים ליום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

פרק ד': עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה)

השם

8. פרק זה יהיה "חוק עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה), התשפ"ו–2026".

סעיפי החוק

9. ואלה סעיפי חוק עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה), התשפ"ו–2026:

"הגדרות

1. בחוק זה –

"בעל מניות מהותי" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

"הכנסה אחרת" – כהגדרתה בסעיף 62א(ד) לפקודה;

"הכנסה מזכה" – הכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שאינה הכנסה אחרת ואינה הכנסה המיוחסת לעולה או לתושב חוזר ותיק מתאגיד שקוף, למעט הכנסה מתאגיד שקוף המיוחסת לעולה או לתושב חוזר ותיק לפי סעיף 62א לפקודה;

"עולה" – יחיד שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950[6], או מי שנמנה עם סוג בני אדם שנקבע לגביהם שזכאים לסל קליטה לפי סעיף 2 לחוק סל קליטה, התשנ"ה–1994[7], אך למעט מי שאזרחותו הישראלית בוטלה על פי סעיף 11 לחוק האזרחות, התשי"ב–1952[8];

---

[5] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ו, עמ' 415.

[6] ס"ח התש"י, עמ' 159.

[7] ס"ח התשנ"ה, עמ' 56.

[8] ס"ח התשי"ב, עמ' 146.

"הפקודה" – פקודת מס הכנסה[9];

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, למעט חברה שבבעלותו המלאה של העולה;

"תאגיד שקוף" – כהגדרתו בסעיף 64(א) לפקודה, שעולה או תושב חוזר ותיק הוא בעל מניות מהותי בו, אך למעט תאגיד כאמור שבבעלותו המלאה של עולה או תושב חוזר ותיק כאמור;

"תושב חוזר ותיק" – כהגדרתו בסעיף 14(א) לפקודה, ובלבד שבידו תעודת תושב חוזר שהנפיק לו משרד העלייה והקליטה;

"תושב חוץ" ו"תושב ישראל" – כהגדרתם בפקודה.

הכנסות פטורות של עולה ותושב חוזר ותיק – הוראת שעה לשנות המס 2026 עד 2030

2. (א) עולה שהיה לתושב ישראל לראשונה בתקופה החל ביום י"ד בחשוון התשפ"ו (5 בנובמבר 2025) ועד תום שנת המס 2026 ותושב חוזר ותיק שהיה לתושב ישראל בתקופה האמורה יהיו פטורים ממס על הכנסתם המזכה, שהופקה או שנצמחה בישראל בעת שהיו תושבי ישראל, בשנות המס המפורטות בפסקאות (1) עד (4), עד לתקרות ההכנסה כמפורט לצידן, אלא אם כן ביקשו אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן –

(1) בשנת המס 2026 – עד לתקרת הכנסה של 600,000 שקלים חדשים;

(2) בשנות המס 2027 ו־2028 – עד לתקרת הכנסה של מיליון שקלים חדשים, לכל שנה;

(3) בשנת המס 2029 – עד לתקרת הכנסה של 350,000 שקלים חדשים;

(4) בשנת המס 2030 – עד לתקרת הכנסה של 150,000 שקלים חדשים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין הכנסה מזכה של עולה ושל תושב חוזר ותיק שהתקבלה מקרוב, במקום פסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) יקראו כך: "בשנות המס 2026 עד 2029 – עד לתקרת הכנסה של 140,000 שקלים חדשים, לכל שנה;".

(ג) עולה או תושב חוזר ותיק כאמור בסעיף קטן (א), שיש לו הכנסה מזכה לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) באותה שנה, זכאי לפטור ממס על הכנסתו המזכה כאמור לפי סעיף קטן (א) או (ב), לפי העניין, ובלבד שסך הסכום הפטור לא יעלה על תקרות ההכנסה המנויות בסעיף קטן (א).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), עולה או תושב חוזר ותיק יהיו זכאים בשנת המס 2026 לתקרת ההכנסה הפטורה המפורטת בסעיף קטן (א)(1) או (ב), לפי העניין, באופן יחסי לתקופת תושבותם בישראל בשנה האמורה.

[9] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(ה) לעניין בחינת המועד שבו היה יחיד לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי הוראות סעיף זה, לא יחולו הוראות סעיף 14(ב)(1) לפקודה.

פטור על הכנסותיו של חבר בני אדם תושב חוץ

3. (א) הכנסתו מעסק של חבר בני אדם תושב חוץ, אשר הופקה בישראל בשל יגיעתו האישית של עולה או תושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 2(א), בשנות המס 2026 עד 2030, תהיה פטורה ממס, אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת, ובלבד שלאותו חבר בני אדם לא הייתה הכנסה מעסק שהופקה בישראל אלמלא יגיעתו האישית של העולה או התושב החוזר הוותיק.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו –

(1) אם הכנסתו מעסק של חבר בני אדם תושב החוץ הופקה בישראל בשל יגיעתו האישית של עולה או תושב חוזר ותיק שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני אדם תושב החוץ;

(2) לגבי חבר בני אדם תושב חוץ שהוא תאגיד שקוף – לגבי חלק ההכנסה המיוחס לבעל זכויות בתאגיד שהוא תושב ישראל.

סייג לתחולה

4. הוראות חוק זה לא יחולו מיום תחילתן על יחיד אשר חדל להיות תושב ישראל במהלך אחת משנות המס 2028 או 2029 ושהה בישראל פחות מ־75 ימים באחת מאותן השנים.

שמירת דינים

5. בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ה), אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מההוראות לפי סעיפים 14 ו־97 לפקודה.

תחילה ותחולה

6. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), והוא יחול על הכנסות מזכות שהופקו או שנצמחו בישראל של עולה או תושב חוזר ותיק כאמור בסעיף 2, מהיום שבו העולה היה לתושב ישראל לראשונה או שהתושב החוזר הוותיק היה לתושב ישראל."

פרק ה': תשלום מיוחד על רווחי בנקים בשנים 2026 ו־2027

תיקון חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל)

10. בחוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד –2024[10] –

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "התקופה הקובעת" יבוא:

""התקופה הקובעת הראשונה (חרבות ברזל)" – התקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025);

"התקופה הקובעת השנייה" – התקופה שמיום י"ד בניסן התשפ"ו (1 באפריל 2026) ועד יום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027).";

(2) בסעיף 2 –

(א) בכותרת השוליים, המילים "חרבות ברזל" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה (חרבות ברזל)";

(ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

[10] ס"ח התשפ"ד, עמ' 602.